

Risoluzione del 05/06/1995 n. 146 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IV

Imposta comunale sulla pubblicit  e diritto sulle pubbliche affissioni. Pubblicit  effettuata nei locali di un'associazione sportiva. Quesito.

Sintesi:

Sintesi: Il requisito che legittima l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e' che la pubblicit  venga effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per la definizione dei quali e' opportuno far riferimento alle disposizioni vigenti in materia di rilascio di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorita' di pubblica sicurezza.

Testo:

Con la nota sopra distinta codesto Comune ha chiesto di conoscere se debba essere assoggettata alla relativa imposta la pubblicit  effettuata all'interno dei locali di un'associazione sportiva frequentati dai soli soci.

Al riguardo e' necessario preliminarmente verificare se i locali in questione possono o meno considerarsi come luoghi pubblici o aperti al pubblico poich , ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 15.11.1993, n. 507, e' tale requisito che legittima l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit .

I recenti orientamenti giurisprudenziali, pur caratterizzati da oscillazioni dettate dalle diverse caratteristiche delle varie fattispecie esaminate, comportano la necessita' di effettuare un'indagine approfondita su ogni caso di specie poich  anche la definizione di "circolo privato" non esclude la configurabilit  dello stesso come "luogo aperto al pubblico" dovendo intendersi come tale anche un ambiente privato la cui accessibilit  e' esclusa alla generalit  delle persone ma e' consentita ad una determinata categoria di aventi diritto (cfr. Cassazione penale, Sez. III, 15.6.1982 e Sez. IV, 7.9.1989).

Comunque, in generale, cos  come precisato sotto il vigore del D.P.R. 26.10.1972, n. 639, per una esatta definizione di luogo pubblico o aperto al pubblico e' opportuno far riferimento alle disposizioni vigenti in materia per il rilascio di licenze ed autorizzazioni da parte delle autorita' di pubblica sicurezza.

Non va poi tralasciata la circostanza che, comunque, qualora la pubblicit  effettuata all'interno dei locali si riferisca all'attivit  negli stessi esercitata potra' essere accordata l'esenzione dall'imposta a norma dell'art. 17, lettera a) del citato D.lgs n. 507/93.

Relativamente infine all'individuazione del soggetto tenuto alla dichiarazione di pubblicit  ed al relativo pagamento del tributo si precisa che soggetto passivo dell'imposta e', a norma dell'art.6 del D.lgs. in esame, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.